

LEI 11.340/2006 – LEI MARIA DA PENHA V

Neste momento, falaremos sobre as regras para a inquirição da mulher que deseja ser ouvida pela autoridade policial. A lei, portanto, traz regras e procedimentos para que isso ocorra. Essas previsões objetivam a diminuição da revitimização, ou seja, da vítima ser tratada como se fosse culpada, devido ao machismo que existe na sociedade e ao despreparo profissional.

5. ATENDIMENTO PELA AUTORIDADE POLICIAL

5.1. Regras para Inquirição (art. 10-A)

- Salvaguarda da integridade física, psíquica e emocional;
- Contato da mulher, de seus familiares ou testemunhas com investigados ou suspeitos e pessoas a eles relacionadas: **EM NENHUMA HIPÓTESE.**

Essa proibição visa, justamente, à preservação da integridade da mulher; tanto a física, quanto psíquica, e a emocional.



- Não revitimização.

A revitimização deriva da quantidade de vezes que a vítima precisará reviver esse momento, enquanto o relata para as diversas autoridades que passarão por ela desde o ocorrido.

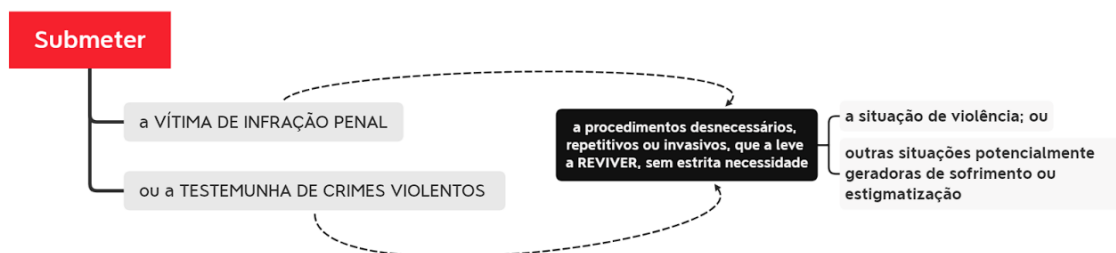
Outros fatores que causam a revitimização são o despreparo e o machismo, que fazem com que a vítima seja culpada pelo ocorrido, por meio de falas mais ou menos diretas. Isso é prejudicial à ocorrência da justiça, pois a mulher pode já se encontrar em uma situação de subjugação, com a autoestima danificada por abusos físicos e psicológicos. Se esta situação continuar nos locais de inquirição, pode ser um obstáculo ao avanço da vítima no processo judicial.

Inclusive, com as últimas modificações no Código Penal, a conduta descrita é tipificada como abuso de autoridade.

ANOTAÇÕES

RELEMBRANDO

Crime de Abuso de Autoridade - Figura “*Sui Generis*” – (Violência Institucional) detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, e multa. [LEI n. 13.869/2019, art. 15-A]



§1º Se o agente público permitir que TERCEIRO intimide a VÍTIMA DE CRIMES VIOLENTOS, gerando indevida revitimização, aplica-se a pena aumentada de 2/3 (dois terços).

§2º Se o agente público intimidar a VÍTIMA DE CRIMES VIOLENTOS, gerando indevida revitimização, aplica-se a pena em dobro.



5.1. Regras para Inquirição (art. 10-A) – Continuação

- Em recinto **especialmente projetado** (idade, tipo e gravidade da violência).

As particularidades de cada um devem ser levadas em consideração para preparar o ambiente.

- Quando for o caso, será intermediado por **profissional especializado (psicólogo, assistente social etc.)**.
- Registro do depoimento em meio eletrônico ou magnético.

Inclusive, o registro é uma forma de evitar a revitimização.

ANOTAÇÕES



DIRETO DO CONCURSO

10. (QUADRIX/2021/CRESS – SE/ASSISTENTE SOCIAL/AGENTE FISCAL) No atendimento da autoridade policial, a mulher em situação de violência doméstica e familiar e suas testemunhas têm a garantia de que não terão contato direto com investigados ou suspeitos e pessoas a eles relacionadas, salvo se a repartição pública não tiver estrutura física e recursos humanos para cumprir esse dispositivo.



COMENTÁRIO

A lei não prevê nenhuma exceção.

11. (FGV/2021/PC-RJ - PERITO CRIMINAL/ENGENHARIA CIVIL) A inquirição de mulher em situação de violência doméstica e familiar ou de testemunha de violência doméstica, quando se tratar de crime contra a mulher, deverá observar a:
- garantia de que, apenas em hipóteses excepcionais, a mulher em situação de violência doméstica e familiar terá contato direto com investigados ou suspeitos e pessoas a eles relacionadas;
 - garantia de que, apenas em hipóteses excepcionais, familiares e testemunhas da mulher em situação de violência doméstica e familiar terão contato direto com investigados ou suspeitos e pessoas a eles relacionadas;
 - salvaguarda da integridade física, psíquica e emocional da depoente, considerada a sua condição peculiar de pessoa em situação de desenvolvimento psicológico;
 - inquirição direta pela autoridade judiciária ou policial, vedada a intermediação por terceira pessoa, em razão do cenário de violência doméstica e familiar;
 - não revitimização da mulher, evitando sucessivas inquirições sobre o mesmo fato nos âmbitos criminal, cível e administrativo, bem como questionamentos sobre a vida privada.



COMENTÁRIO

- a) Em nenhuma hipótese.
- b) A mesma regra é válida para os familiares e para os suspeitos, ou seja, contato em nenhuma hipótese.



15m

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

- c) A pessoa, na verdade, é vítima de violência doméstica e familiar.
- d) A intermediação é permitida, se houver a necessidade.
- e) Correto.

5.2. Providências (art. 11)

Essas providências podem e devem ser adotadas pelo delegado desde já. Ou seja, essas providências são tomadas antes de mandar o caso pro juiz, uma vez que o prazo para esta ação é de 48 horas, enquanto as medidas do art. 11 são imediatas.

- Proteção policial, **quando necessário** (comunicação imediata ao MP e ao Juiz).

Portanto, cuidado com alternativas que definem que a proteção deve ocorrer em todos os casos.

- Encaminhamento ao hospital ou posto de saúde e ao IML.

Assim, a primeira preocupação do Delegado de Polícia deve ser o encaminhamento da mulher para receber atendimento médico. Em segundo plano, vem a questão probatória (IML), mesmo porque o exame de corpo de delito não é imprescindível.

- Fornecer transporte para a ofendida e seus dependentes para abrigo ou local seguro, quando houver risco de vida (Casa Abrigo).

Assim, a mulher estará em um abrigo cuja localização não é sabida.

- Se necessário, acompanhar para assegurar a retirada de seus pertences do local da ocorrência ou do domicílio familiar.
- **INFORMAR** direitos e serviços disponíveis (inclusive o de assistência judiciária).
- Autoridade policial pode **REQUISITAR** os serviços públicos necessários à defesa da mulher e de seus dependentes.

ANOTAÇÕES



DIRETO DO CONCURSO

12. (FGV/2022/PC-RJ/INVESTIGADOR POLICIAL DE 3ª CLASSE) Na hipótese da iminência ou da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, a autoridade policial que tomar conhecimento da ocorrência adotará, de imediato, as seguintes providências legais, quando cabíveis:
- escoltar a ofendida para acompanhar a retirada dos pertences do agressor do local da ocorrência ou do domicílio familiar;
 - garantir proteção policial, quando necessário, após comunicação realizada pelo Ministério Público ou Poder Judiciário;
 - fornecer transporte para a ofendida e seus dependentes para abrigo ou local seguro, quando houver risco de vida;
 - encaminhar a ofendida para exame de corpo de delito ou prova suplementar no Instituto de Criminalística ou em posto de atendimento médico;
 - informar à ofendida os direitos a ela conferidos, os serviços disponíveis e as medidas que podem ser adotadas contra o agressor junto ao Poder Judiciário.



COMENTÁRIO



30m

- Retirada dos seus pertences, e não os do agressor.
- Primeiro garante, depois comunica.
- A chamada Casa Abrigo.
- Primeiro ela deve receber atendimento, só depois que se faz o exame de corpo de delito.
- A parte “as medidas que podem...” não está presente no texto judicial. Assim, o Delegado deve informar os direitos e os serviços disponíveis, não as medidas que devem ser tomadas.

GABARITO

- E
- e
- c

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Diego Fontes.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.